

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องดำเนินการจำหน่ายชื่อ นาย ผ. ออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือไม่นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะใช้หลักฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นนาย จ. ทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดี แทนข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรชื่อนาย ผ. ทะเบียนบ้านเลขที่ ๓๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การว่า บุคคลทั้งสองเป็นบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไปแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ ๔/๓๐ หมู่ที่ ๔ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในข้อหานี้อีก เนื่องจากไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป และผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจกลับไปใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรเป็นนาย จ. ได้

ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติไทย โดยศาลอาญาและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญชาติไทยเนื่องจากเกิดในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓ (๓)^๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๙๖ และคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว หากศาลปกครองรับฟังพยานหลักฐานเป็นอย่างอื่นจะทำให้การวินิจฉัยคดีของศาลสองศาลแตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเกิดในท้องที่แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงมีสัญชาติไทยเนื่องจากถือกำเนิดในประเทศไทยตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีมีบิดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีน และผู้ฟ้องคดีได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๐ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงขาดจากสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๖ ทวิ^๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ และแม้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุเพียง ๑๓ ปี และยังเป็นผู้เยาว์อยู่ก็ตาม แต่เมื่อบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการ

^๓ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๙๖
มาตรา ๓ บุคคลเหล่านี้ได้บัญญัติว่าเป็นคนไทย คือ

๑. คน

๒. คน

(๓) บุคคลผู้ได้กำเนิดในพระราชอาณาจักรสยาม

๑. คน

๒. คน

^๔ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๑๖ ทวิ บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรแต่บิดาเป็นคนต่างด้าว นั้น ถ้าได้รับใบสำคัญประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าวแล้ว ให้ขาดจากสัญชาติไทย ไม่ว่าจะได้รับใบสำคัญประจำตัวก่อนหรือหลังวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ



ให้ผู้ฟ้องคดีมีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ก็ต้องถือว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการข้างต้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีบรรลุนิติภาวะก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความประสงค์จะได้คืนมาซึ่งสัญชาติไทยเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วภายในสองปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔^๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จึงต้องฟังว่าหากผู้ฟ้องคดีเคยมีสัญชาติไทย ผู้ฟ้องคดีก็ขาดจากสัญชาติไทยตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น ส่วนในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ศาลอาญาวินิจฉัยไว้แต่เพียงว่า คดียังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย เนื่องจากศาลอาญาไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงได้โดยปราศจากข้อสงสัยอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบฟ้อง ศาลอาญาจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับผู้ฟ้องคดีมิใช่กรณีที่ศาลอาญารับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลสัญชาติไทย ดังนั้น การที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคนต่างด้าวหรือหากเคยมีสัญชาติไทยแต่ก็ขาดจากสัญชาติไทยในเวลาต่อมา จึงไม่ขัดหรือแย้งกับการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลอาญาแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๐/๒๕๕๙)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

๓.๑ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลมีและใช้อาวุธปืน และมีอาวุธปืนติดตัวไปได้ทั่วราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แต่โดยที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภทในชั่วระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษ

^๕ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

มาตรา ๒๔ ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและได้เสียสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงภายในสองปี นับแต่วันที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กลับคืนสัญชาติไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี



มากกว่าปกติธรรมดา และประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถือใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร (แบบ ป.๑๒) ต่อมา ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งคำร้องของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักรตามคำขอ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่ออายุใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวให้ผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๐๗.๔/๑๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแก่บุคคลซึ่งมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราย ๆ ไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากบุคคลใดมีความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา และประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยการอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ประกอบกับกรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๗.๔/๑๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นพิเศษมากกว่าปกติธรรมดา เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัว โดยให้เจ้าพนักงานรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราย ๆ ไป ซึ่งในรายชื่อของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวของบุคคลทั่วไปเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๕๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการออกใบอนุญาตไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้ ซึ่งการวินิจฉัยว่ามีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเกิดขึ้นหรือไม่ และเหตุฉุกเฉินหรือความจำเป็นดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ หรือสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือโดยมิชอบ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า คำสั่งกระทรวงมหาดไทยทั้งสามฉบับข้างต้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมาตรา ๒๒^๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๖-๗} พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

มาตรา ๒๒ ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๑) อธิบดีกรมตำรวจ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดงตนให้เป็นที่หวาดเสียวต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามมาตรานี้โดยมีกำหนดระยะเวลา หรือจะสั่งเพิกถอนเสียก็ได้

มาตรา ๕๗ ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทหรือบางประเภทในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหรือจะออกคำสั่งโดยประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดแก่เจ้าพนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้ หรือจะสั่งให้จำหน่ายเสียก็ได้ ในกรณีที่สั่งให้จำหน่ายให้นำมาตรา ๖๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และถ้าไม่อาจปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วจะสั่งให้จำหน่ายแก่ทางราชการในราคาอันสมควรก็ได้

คำสั่งนี้จะกำหนดให้ใช้บังคับในบางท้องที่หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได้

ได้ดำเนินการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งและหลักเกณฑ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด คำสั่งและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงยังคงมีผลต่อการใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวของผู้ฟ้องคดี ฉะนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร ซึ่งถือปฏิบัติตามคำสั่งให้จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ โดยการพิจารณาดังกล่าว เป็นการพิจารณาเพื่อทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแตกต่างจากการพิจารณาไม่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่ออายุใบอนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ประกอบกับ ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำการหรือมีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่าจะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาอุทธรณ์โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่เป็นกรณีต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๔/๑๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการสั่งการภายในของฝ่ายปกครอง เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเสนอขอใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวเท่านั้น หนังสือดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะมีผลกระทบ ต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร และคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙๘/๒๕๕๙)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

๖.๑ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส.

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเด็ดขาดตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ด้วยเหตุเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงประการเดียว โดยยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายก็ตาม ก็ย่อมถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อ ๓ (๑๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีมติในการประชุมใหญ่วิสามัญแต่งตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนใหม่แทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกสมาคมของลูกค้า ธกส. อำเภอเมืองหนองคาย-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-สังคม ต่อมา นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถูกศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อ ๓ (๑๔) ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีคำสั่งยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้มีมติในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีแต่งตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนใหม่แทนผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีถูกศาลล้มละลายกลางพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยศาลล้มละลายกลางได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในมูลหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ทั้งผู้ฟ้องคดีมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะมีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน และผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้ ต้องด้วยเหตุให้สันนิษฐานไว้ก่อนตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้การต่อสู้ลอย ๆ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามฟ้องและผู้ฟ้องคดีไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีเด็ดขาดตามมาตรา ๑๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงประการเดียวก็ย่อมขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑๔)^{๑๐} ของระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งพิพากษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสมัครเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวใหม่ได้ นั้น เห็นว่า คำสั่งทางปกครองที่ให้พ้นจากตำแหน่ง เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติ

^๙ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

มาตรา ๑๔ ในการพิจารณาคดีล้มละลายตามคำฟ้องของเจ้าหนี้ นั้น ศาลต้องพิจารณาเอาความจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ถ้าศาลพิจารณาได้ความจริง ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ถ้าไม่ได้ความจริงหรือลูกหนี้นำสืบได้ว่าอาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้ศาลยกฟ้อง

^{๑๐} ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓ กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒^๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นกรณีที่ยกเว้นบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ จึงไม่จำต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ และมติของสมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่แต่งตั้งนายกสมาคมฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ของลูกค้า รทส. อำเภอเมืองหนองคาย-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-สังคมคนใหม่แทนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติการฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๕/๒๕๕๙)

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

^{๑๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง

(๒) การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล

(๓) การไม่ออกหนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

(๔) การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

(๕) การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

(๖) การสั่งให้เนรเทศ

^{๑๒} พระราชบัญญัติการฉาบปฏิกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๖ เมื่อนายทะเบียนสั่งให้กรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่ตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ถ้ามิได้ตั้งหรือตั้งกรรมการไม่ได้ตามกำหนดเวลา ให้นายทะเบียนแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน คณะกรรมการส่วนที่เหลือจะเรียกประชุมใหญ่เพื่อตั้งกรรมการแทนหรือนายทะเบียนจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้



๖.๒ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ปัญหาว่าการเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมหรือไม่ เป็นกรณีต้องพิจารณาว่ามีการลงมติโดยฝ่าฝืนข้อบังคับสมาคมหรือไม่ ซึ่งมาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจของศาลที่มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาและมีคำสั่งให้เพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ มิได้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครที่จะวินิจฉัยและมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมจากสาเหตุดังกล่าวเสียเอง การที่อธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกสมาคม โดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในขณะที่กรรมการบริหารชุดเดิมยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับสมาคม อันเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการลงมติโดยฝ่าฝืนข้อบังคับสมาคมดังที่กล่าวข้างต้น จึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ที่บัญญัติให้สมาคมที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม คำสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ ๙ ของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการนายกสมาคมและเลขาธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีได้เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดที่ ๑๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ ๑๐ และได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดต่ออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่เมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี



ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ โดยที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมยังไม่พ้นจากตำแหน่งในกรณีครบกำหนดออกตามวาระ ๒ ปี อันไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม และให้ดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยโต้แย้งว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม เป็นการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าที่มาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้อำนาจ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนได้เฉพาะกรณีที่กรรมการมีฐานะและความประพฤติไม่เหมาะสมเท่านั้น ประกอบกับการนับวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ มิใช่ นับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับจดทะเบียน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมหรือบทบัญญัติในส่วนนี้ สมาชิกหรือพนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติดังนั้น เมื่อข้อ ๓๐ (๔) ของข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่ครบกำหนดให้กระทำในการประชุมใหญ่ ซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ ๑๐ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓๐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแล้ว ปัญหาที่ว่า การเลือกคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ ๑๐ ในการประชุมใหญ่นี้ดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่มีการลงมติโดยฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นอำนาจของศาล ซึ่งได้แก่ ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งที่มีเขตอำนาจที่จะพิจารณาและมีคำสั่งให้เพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ หากมีสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือพนักงานอัยการร้องขอภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ มิได้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ที่จะวินิจฉัยและมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจากเหตุดังกล่าวเสียเองโดยอาศัยบทบัญญัติ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนสมาคมและมีอำนาจพิจารณา ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมต่าง ๆ ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือไม่ แยกต่างหากจากอำนาจศาลที่จะเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๙^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสมาคม ข้อบังคับของสมาคม การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม การถอนชื่อสมาคม และการเลิกสมาคม อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของสมาคม เมื่อมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาว่าการเลือกตั้งกรรมการบริหารผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมติที่ประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ว่าลงมติโดยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุผลว่า การเลือกตั้งกรรมการบริหาร ชุดที่ ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

^{๑๓-๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๕ การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้กระทำตามข้อบังคับของสมาคม และสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้ง นายทะเบียนกับออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับ

- (๑) การยื่นคำขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
 - (๒) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การคัดสำเนาเอกสารและค่าธรรมเนียมการขอให้ นายทะเบียนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสมาคม รวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 - (๓) การดำเนินกิจการของสมาคมและการทะเบียนสมาคม
 - (๔) การอื่นใดเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้
- กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้



คดีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ศาลจะมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่ เห็นว่า อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาว่า คำขอจดทะเบียนเข้าเกณฑ์ที่อาจรับจดทะเบียนได้หรือไม่ นั้น เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๖^{๔๕} ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลปกครองจึงมีอาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ หากแต่มีเพียงอำนาจที่จะตรวจสอบการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับการพิจารณารับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น เมื่อคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีข้อพิจารณาตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)^๔ ดังกล่าวนอกจากนี้เนื่องจากประเด็นอันเป็นสาเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งพิพาทตามที่ไต่สวนวินิจฉัยมาแล้ว ดังนั้น เมื่อศาลพิจารณาแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องพิจารณาคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมดของผู้ฟ้องคดีใหม่ภายในขอบเขตที่มาตรา ๘๕ และมาตรา ๑๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๖ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)^๔ ให้อำนาจไว้ต่อไป ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ เพียงแต่อาจมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอดังกล่าวใหม่เท่านั้น พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มิคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีใหม่ และมีคำสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐๖/๒๕๕๔)

^{๔๕} กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๖ เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนสมาคม คำขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม หรือคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมที่มีการยื่นตามข้อ ๕ แล้วให้นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและกรณีเข้าเกณฑ์ที่อาจรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ถ้ามีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและเข้าเกณฑ์ที่อาจรับจดทะเบียนได้ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมตามแบบ ส.ค. ๔ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมตามแบบ ส.ค. ๕ หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามแบบ ส.ค. ๖ แล้วแต่กรณีให้แก่สมาคม

บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

การที่กรมชลประทานดำเนินการกันที่ดินเป็นแนวเขตคันกันน้ำเข้าไปในที่ดินของเอกชนเกินกว่าที่เจ้าของที่ดินแบ่งให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และคัดค้านการรังวัดที่ดินของเจ้าของที่ดินในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิม โดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนให้รับฟังได้ว่า เจ้าของที่ดินได้ยินยอมให้กรมชลประทานดำเนินการดังกล่าว และไม่ปรากฏว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินดังกล่าว รวมทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินคนก่อนได้สละหรืออุทิศที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมชลประทานโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การกระทำดังกล่าวของกรมชลประทานย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๓ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นัดทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวหลายครั้ง แต่ไม่สามารถรังวัดได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนไปที่อธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอความเป็นธรรมในกรณีการรังวัดสอบเขตที่ดิน เนื่องจากเห็นว่า การที่ไม่สามารถรังวัดสอบเขตที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้นั้น เพราะเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คัดค้านแนวเขตที่ดินดังกล่าว โดยกล่าวอ้างว่าทางกันน้ำต้องเว้นระยะไว้ ๓๐ เมตร ทั้งที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ของทางราชการมาสนับสนุนยืนยัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันชี้แนวขอบเขตคันกันน้ำว่ามีความกว้าง ๓๐ เมตร เป็นการดำเนินการตามหลักฐานขอบเขตของแผนที่ปักหลักเขตที่ราษฎรยกที่ดินให้ทางราชการแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติหรืองดเว้นการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี โดยให้ยกเลิกการกำหนดขอบเขตของถนนคันกั้นน้ำ จากที่กำหนดความกว้าง ๓๐ เมตร ให้เหลือขอบเขตเพียงเท่าขนาดของถนนที่ใช้อยู่จริง รวมกว้างประมาณ ๘ เมตร เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับรองแนวเขตที่ดินตามขนาดของถนนที่แท้จริงต่อไป หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการคัดค้านแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินและรับรองแนวเขตที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ถนนคันกั้นน้ำสายสิงหนาท-สามโคก มีความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๖๘๐ กิโลเมตร เริ่มจากประตูระบายน้ำสิงหนาท ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงทางหลวงจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในบริเวณคันกั้นน้ำได้ยกที่ดินให้ก่อสร้างซึ่งปรากฏหลักฐานประกอบคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มีที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณคันกั้นน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ (สิงหนาท-สามโคก) ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากทิศเหนือไปจดทิศใต้ จำนวน ๖ แปลง มีการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ สำหรับที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๓ ไปยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิม จำนวน ๒ แปลง นัดทำการรังวัดที่ดินในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่ในวันทำการรังวัด ผู้ฟ้องคดีได้ขอเปลี่ยนแปลงคำขอใหม่เป็นขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิม จำนวน ๔ แปลง และแบ่งหักเป็นถนนสาธารณประโยชน์อีก จำนวน ๑ แปลง มีความกว้าง ๘ เมตร ยาวตลอดแนวโฉนดที่ดิน เป็นถนนคันกั้นน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเจ้าของที่ดินรายอื่นซึ่งมีที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณคันกั้นน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ (สิงหนาท-สามโคก) ได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำที่ดินของตนไปใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการชลประทาน ในการสร้างถนนคันกั้นน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ เพียงเท่าที่ผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าของที่ดินรายอื่นยินยอมแบ่งหักที่ดินของตนเพื่อสร้างถนนคันกั้นน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ถนนคันกั้นน้ำสายสิงหนาท-สามโคก มีความกว้างผิวจราจรเพียง ๖ เมตร เท่านั้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนให้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเจ้าของที่ดินรายอื่นได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กั้นที่ดินไว้มีความกว้าง ๓๐ เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังให้การว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีการออกกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และخذใช้ค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กั้นที่ดิน



เป็นแนวเขตคันกันน้ำของถนนสายสามโคก-ท้ายเกาะ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความกว้าง ๓๐ เมตร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว หรือผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าของที่ดินรายอื่นที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอยู่ก่อนได้สละหรืออุทิศที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสร้างถนนคันกันน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ ในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง ๘ เมตร โดยขัดแจ้งหรือโดยปริยาย จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง ๘ เมตร ได้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการชลประทานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กันที่ดินเป็นแนวเขตคันกันน้ำของถนนสายสามโคก-ท้ายเกาะ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความกว้าง ๓๐ เมตร รวมทั้งคัดค้านการรังวัดที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินในนามเดิม จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบับการกันที่ดินเป็นแนวเขตคันกันน้ำสายสามโคก-ท้ายเกาะ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักให้เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง ๘ เมตร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖๙/๒๕๕๙)

การที่กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกคลองโดยมีการสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำในลำน้ำ กรมชลประทานย่อมเล็งเห็นได้ว่า เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก การสร้างทำนบนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินของราษฎรทั้งที่อยู่บริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำได้ กรมชลประทานจึงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกคลองเมม-คลองบางแก้ว โดยมีการสร้างทำนบดินโดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าก่อนตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมชลประทานจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรเช่าที่ดินผู้อื่นทำนาตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๙๓๙ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ฟ้องว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีปริมาณน้ำในคลองชลประทานคลองเมม-คลองบางแก้ว เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ น้ำในคลองชลประทานดังกล่าวได้เอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ต้นข้าวที่ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังว่า ความเสียหายเกิดจากการที่สำนักชลประทานที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการก่อสร้างคันดินขวางทางเดินน้ำในคลองเมม-คลองบางแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก จากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย โดยชี้แจงว่ากรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่เคยได้รับงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยในลักษณะนี้ ประกอบกับไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำแผนงานตามแนวนโยบาย โครงการบางระกำโมเดล ของนายกรัฐมนตรี และโครงการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าย-แม่น้ำน่านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่เชื่อมต่อ โดยการขุดลอก การก่อสร้างทำนบกั้น และการผันน้ำลงคลอง เป็นกิจการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ ควบคุม ระบาย เพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ อันเป็นการชลประทานตามมาตรา ๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างบริษัท ม.ให้รับจ้างทำงานรับเหมาขุดลอกคลองเมม-คลองบางแก้ว แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏด้วยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จะมีฝนตก จนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัด

^๑ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย



สุโขทัยได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก็ตาม แต่เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มขุดลอกคลองเมม-คลองบางแก้ว จนถึงเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่เป็นกรณีฉุกเฉินตามมาตรา ๗^๒ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงฯ แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามมาตรา ๖^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินการตามมาตรา ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเวลามากเพียงพอที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ก็หาได้ดำเนินการดังกล่าวแต่ประการใดไม่ ถือได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการสร้างทำนบในฤดูน้ำหลาก อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรทั้งที่อยู่บริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำได้ เนื่องจากโดยปกติน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ การสร้างทำนบย่อมส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีการวางแผนป้องกันผลกระทบอันจะเกิดแก่ประชาชนจากการทำคันดินขวางทางน้ำไว้เป็นการล่วงหน้า เมื่อการดำเนินการขุดลอกคลองเมม-คลองบางแก้ว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนถึง ๔๒ ไร่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มิใช่เกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติแต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๗/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๑๘/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๒๑/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๒๒/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๒๓/๒๕๕๙ และที่ อ.๑๔๒๔/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^{๒-๓} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๖ นายช่างชลประทานมีอำนาจใช้พื้นที่ดินที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในเขตการชลประทานได้เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่จำเป็นแก่การชลประทาน โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน

มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทน

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตรวจสอบว่า ตำแหน่งในสังกัดของตนที่จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นว่างอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะมีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชการ และเมื่อปรากฏว่าในระหว่างนั้นผู้สอบแข่งขันได้รายอื่นในลำดับถัดไปได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจนครบทุกราย กรณีย่อมเห็นได้ว่า การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้บัญชีดังกล่าวมีผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิของบุคคลนั้นที่จะได้รับการเรียกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ อันถือเป็นการกระทำละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้บัญชีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ลำดับที่ ๕ ตามประกาศรายชื่อและกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยวัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขัดข้องและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันในรายชื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ในลำดับถัดจากผู้ฟ้องคดี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือเทียบเท่าจนครบทุกราย แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามที่ขอใช้บัญชีดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีอัตราตำแหน่งว่าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีหนังสือลงวันที่เดียวกันแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น เทศบาลตำบลท่าตูมได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดของเทศบาลเมืองท่าตูม ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลท่าตูม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยไม่มีอัตราตำแหน่งว่าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสที่จะได้รับการเรียกบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ แจ้งขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ขัดข้องและยินยอมให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันในรายชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามลำดับ ดังนี้ (๑) ต้องเป็นตำแหน่งว่างและยังไม่มีคนครองตามแผนอัตรากำลัง และมีตำแหน่งอยู่ในปีที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (๒) การขอใช้บัญชีต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง หรือต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน (๓) มีการทำหนังสือขอใช้บัญชีจากเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้เป็นเจ้าของบัญชีต้องยินยอมให้ใช้บัญชีได้ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วผู้ขอใช้บัญชีต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และผู้ขอใช้บัญชีจะได้จัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบบริหารงานบุคคลต่อไป โดยก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลประจำจังหวัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะต้องตรวจสอบจากเจ้าของบัญชีก่อนว่า บุคคลที่จะบรรจุและแต่งตั้งนั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่ และในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะต้องแนบสำเนาแผนอัตรากำลังไปด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลังว่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขอส่งผู้สอบแข่งขันได้รายชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปยังบัญชีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการตรวจสอบว่า ตำแหน่งในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นตำแหน่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ยังว่างอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะมีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชการ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในลำดับถัดจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจนครบทุกราย กรณีดังกล่าวย่อมมีผลให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิของผู้ฟ้องคดี

ที่จะได้รับการเรียกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน ระดับ ๑ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๗,๗๖๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑/๒๕๖๐)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

- คำสั่งไม่อนุญาตให้ฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล

การที่เทศบาลเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาสุกรลักษณะและอนาถตามที่ได้มีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ โดยการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการรักษาความสะอาดตามสภาพของโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นอยู่ ถือเป็นดุลพินิจของเทศบาลที่สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ แต่การที่เทศบาลพิจารณาคำขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ขออนุญาตสองราย โดยอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตรายหนึ่ง แต่ไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ขออนุญาตอีกรายหนึ่ง โดยอ้างเหตุผลเรื่องการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ดังกล่าว ทั้งที่ผู้ขออนุญาตทั้งสองรายขออนุญาตฆ่าสัตว์ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน โดยไม่มีเหตุผลของการพิจารณาที่แตกต่างกันสำหรับกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขใดแตกต่างกันระหว่างผู้ยื่นคำขออนุญาตทั้งสองราย นั้น กรณีจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เทศบาลจะเลือกใช้วิธีการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ อันทำให้ผู้ขออนุญาตรายนั้นแต่เพียงผู้เดียวต้องได้รับผลกระทบหรือรับภาระมากเกินไป กรณีจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้แตกต่างกัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค การออกคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผลจากคำสั่งดังกล่าวสร้างภาระในการประกอบอาชีพตามปกติของผู้ขออนุญาตโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำให้ผู้ยื่นต้องเสียหายต่อสิทธิที่เคยได้รับ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เทศบาลจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ขออนุญาตไม่อาจฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลและต้องเดินทางไปฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์แห่งอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาต

